

1502549-74.2019.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas em 27 de junho de 2019, ocasião em que o telefone da vítima também foi apreendido, conforme fls. 93/94."

A denúncia foi recebida em 18/02/2020 (fl.107)

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunha(s), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1502549-74.2019.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 29 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1502549-74.2019.8.26.0637

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DOS SANTOS CHIOCA e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDREI DA SILVA PEREIRA, vulgo "Lebrão" e RICARDO DOS SANTOS CHIOKA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de junho de 2019, por volta das 23h45min, na Rua Marília, nº 3080, Parque Residencial Casari, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, ANDREI DA SILVA PEREIRA, vulgo "Lebrão", qualificado à fl. 76, subtraiu, para si, mediante violência, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular J5 PRO, marca Samsung, IMEI 353114094342849, pertencente à vítima José Marcio Rodrigues.

Consta, ainda que, em data ignorada, porém entre os dias 17 de junho de 2019 e 27 de junho de 2019, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RICARDO DOS SANTOS CHIOKA, qualificado à fl. 81, adquiriu e recebeu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular J5 PRO, marca Samsung, IMEI 353114094342849, pertencente à vítima José Marcio Rodrigues.

Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado Andrei abordou a vítima quando ela retornava para sua residência e lhe pediu um cigarro. Repentinamente, ANDREI tomou o celular da vítima e tentou evadir-se, sendo segurado por ela. Nesse contexto, ANDREI empurrou a vítima, que caiu ao solo e sofreu as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 13/14. Posteriormente, ANDREI repassou o aparelho celular ao denunciado Ricardo dos Santos Chioka, que adquiriu e recebeu referido bem, ciente da origem espúria do bem, posto que desprovido de nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse sua procedência lícita.

Ricardo dos Santos Chioka foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas em 27 de junho de 2019, ocasião em que o telefone da vítima também foi apreendido, conforme fls. 93/94."

A denúncia foi recebida em 18/02/2020 (fl.107)

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu (fls. 252/254).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência, para que haja desclassificação o crime de roubo para furto simples (fls. 257/262).

A Defesa de RICARDO pugnou pela absolvição, ou desclassificação para a modalidade culposa de receptação (fls. 266/277).

A Defesa de ANDREI pugnou pela absolvição, ou pela desclassificação para o crime de furto simples (fls. 284/289).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de nº 1948/2019; termo de ocorrência de nº 2046/2019; auto de apreensão (fls. 93/94); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima JOSÉ MARCIO RODRIGUES, em seu depoimento judicial, alegou que na época tinha ido até uma conveniência quando o réu Andrei lhe encontrou e pediu um cigarro. Ficou conversando com o réu. Na hora que pegou o celular para atender uma chamada, o réu puxou o aparelho de sua mão e saiu correndo. A vítima caiu ao chão. Conhecia de vista o réu, mas não sabia o nome. Relatou para a polícia e identificou por foto. Sabia quem era o réu, pois este passava em sua rua todos os dias.

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o representado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha ARTUR HERMENEGILDO FILHO, investigador de polícia, em seu depoimento judicial, relatou que intimou a vítima após receber a ocorrência. A vítima disse que conhecia Andrei. Este teria "tomado" o celular da vítima, empurrando-a ao chão.

Tentou impedir, mas não conseguiu. Na delegacia a vítima reconheceu o réu Andrei por reconhecimento fotográfico. Ademais, a vítima já conhecia o réu antes dos fatos. Após, o réu Ricardo foi preso e apreendido o celular. Com os dados do IMEI, identificaram que o aparelho seria objeto de roubo.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu RICARDO DOS SANTOS CHIOKA negou os fatos. Disse que não conhece Andrei. Comprou o celular de um anúncio do facebook de uma mulher chamada Marcela. Pagou R\$200,00. O aparelho era seminovo, com bom aspecto e estava com bom funcionamento. Não tinha nota fiscal. A vendedora disse que iria lhe fornecer, mas foi preso antes. Não pegou recibo.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

Com relação ao crime de roubo, dispõe o artigo 383 do CPP que o Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Verifico que o fato narrado na inicial ostenta capitulação jurídica diversa da explicitada pelo Ministério Público. Assim, tenho que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 155, caput, do CP (crime de furto simples), posto que não houve emprego de violência ou grave ameaça. Promovo assim, a adequação típica (Emendatio Libelli), em observância ao disposto no diploma processual penal.

É cediço que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento. Para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio. Destarte, o crime de furto consumou-se quando o acusado subtraiu o bem da vítima e negou a devolução, ocorrendo, neste momento, a inversão da posse.

Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime de furto. Também não se exige a posse desvigiada. Assim, basta a inversão da posse da coisa (teoria da amotio). Portanto, indubitável que para a consumação do delito do furto basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente.

Vejamos o teor do enunciado da Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR: 15002360720188260628 SP 1500236-07.2018.8.26.0628, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1499050/RJ,

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015.

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelo réu ANDREI DA SILVA PEREIRA.

Cumpra destacar que o delito de receptação própria, em adquirir, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, tendo conhecimento de sua origem ilícita. Diante o caso em tela a receptação encontra-se devidamente comprovada, medida em que, o RICARDO DOS SANTOS CHIOKA recebeu o produto objeto de crime, uma vez que foi flagrado na posse do referido bem, conforme (fls. 93/94). Ainda, se o acusado, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alega desconhecimento de sua origem, inverte-se o ônus probandi, no sentido de que cabe ao acusado comprovar suas alegações, nos termos do caput do art. 156 do Código de Processo Penal.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR 15004701020198260545 SP 1500470-10.2019.8.26.0545, Relator: Roberto Porto data de Julgamento: 18/05/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Data de Publicação: 18/05/2021.

Diante disso, a acerca do enquadramento da conduta no disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, tendo pela subsunção da conduta ao tipo penal descrito no dispositivo legal, não tendo que se falar em desclassificação.

Os acusados era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu ANDREI DA SILVA PEREIRA praticou o crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP e o réu RICARDO DOS SANTOS CHIOKA praticou o crime de receptação, previsto no art.180, "caput" do CP.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU ANDREI DA SILVA PEREIRA:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa. Aplico a pena no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente (processo nº 0000788-24.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/05/2017 - fls. 113). Portanto, aumento 1/6 e fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

DO RÉU RICARDO DOS SANTOS CHIOKA:

Primeira fase: O réu possui antecedente (processo nº0002682-79.2008.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/03/2011 - fl.134; processo nº 0002955-58.2008.8.26.0637, com trânsito em julgado em 10/11/2008 - fls.134/135; processo nº0004608-95.2008.8.26.0637, com trânsito em julgado em 29/08/2010 - fl.135; processo 0005308-37.2009.8.26.0637, com trânsito em julgado em 30/01/2014 - fls.136/137; processo 0005954-81.2008.8.26.0637, com trânsito em julgado em 20/01/2011 - fls.137; processo 0006005-92.2088.8.26.0637, com trânsito em julgado em 15/07/2011 - fls.138/139; processo nº0010035-83.2002.8.26.0637, com transito em julgado em 25/05/2006 - fl.140). Portanto, aumento em 1/3 e fixo pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente (processo nº0000458-37.2009.8.26.0637, com trânsito julgado para defesa em 23/08/2014 - fls.133/134). Portanto, aumento 1/6 e fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Para ambos os réus, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista a reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR ANDREI DA SILVA PEREIRA como incurso nas sanções do art. 155, "caput", do CP, às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 12 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR RICARDO DOS SANTOS CHIOKA como incurso nas sanções do art. 180 "caput", do CP, às penas de 01 ano e 06 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 20 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Suspendo a exequibilidade com relação ao réu ANDREI, uma vez que foi representado pela Defensoria Pública.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeçam-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 29 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA